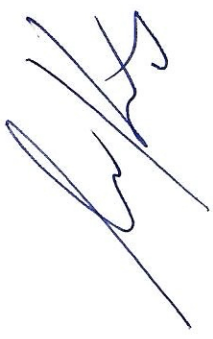


CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **MONTY SERVICIOS CONTABLES, S.C.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. **IVAN KOSTYN CHÁVEZ** EN SU CARÁCTER DE SOCIO ADMINISTRADOR Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL PRESTADOR"**, Y POR OTRA PARTE **FRUTSEC S.A DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. **SANTIAGO PADILLA CAMARA** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL PRESTATARIO"**, Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

A. Declara "EL PRESTADOR", a través de su representante legal:

- 
- 
1. Ser una Sociedad Civil constituida de conformidad con la legislación mexicana mediante Escritura Pública número 48,313 (CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE), el día 02 (DOS) de octubre del año 2006 (DOS MIL SEIS) ante el Notario Público número 64 (SESENTA Y CUATRO), el licenciado Sergio Alejandro López Ribera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
 2. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente contrato y que a la fecha no se han revocado ni modificado.
 3. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MSC061002PN4 ("M", "S", "C", CERO, SEIS, UNO, CERO, CERO, DOS, "P", "N", CUATRO).
 4. Tener su domicilio en Avenida Los Pino No. 440 (CUATROCIENTOS CUARENTA), Col. Los Pinos, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, México, C.P 45120 (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE).
 5. Que cuenta con las capacidades y aptitudes suficientes para la prestación de los servicios solicitados por **"EL PRESTATARIO"**.

B. Declara "EL PRESTATARIO", a través de su representante legal:

1. Ser una sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana mediante la Escritura Pública número 32,379 (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE) con fecha del 30 (TREINTA) de abril del año 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) ante la fe del licenciado Hernán Gascón Hernández, Notario Público Titular número 36 (TREINTA Y SEIS) de Guadalajara, Jalisco.
2. Que el C. **SANTIAGO PADILLA CAMARA** cuenta con las facultades suficientes para llevar a cabo el acto jurídico objeto de este instrumento, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 3,876 (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS), de fecha del 28 (VEINTIOCHO) de julio del año 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), y que estas no le han sido revocadas ni modificadas de ninguna forma.
3. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave FRU210504EY0 ("F", "R", "U", DOS, UNO, CERO, CINCO, CERO, CUATRO, "E", "Y", CERO).
4. Su domicilio se encuentra ubicado en la calle Ciprés número 2180 (DOS MIL CIENTO OCHENTA), Colonia Del Fresno 1ra sección, C.P 44900 (CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS), Guadalajara, Jalisco.
5. Que requiere de los servicios ofrecidos por **"EL PRESTADOR"**.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – En virtud del presente contrato **"EL PRESTADOR"** se obliga a prestar a **"EL PRESTATARIO"** los servicios de **SERVICIOS CONTABLES, DE AUDITORIA Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN.**

Los trabajos resultantes de la prestación de servicios profesionales independientes antes referidos serán desarrollados, gestionados y/o desahogados por **"EL PRESTATARIO"** estarán sujetas a la aprobación final de esta última.

SEGUNDA. – Los lineamientos, el contenido y la prestación de los trabajos mencionados en la cláusula que antecede, por lo que hace a las características solicitadas por **“EL PRESTATARIO”** estarán sujetas a la aprobación final de esta última.

No obstante, lo anterior, **“EL PRESTADOR”** desarrollará las actividades que por el presente instrumento se le encomienden en la forma, términos y con los materiales y/o herramientas que estime convenientes, de acuerdo a los conocimientos que, como profesional de la materia, ha adquirido y posee.

TERCERA. – Como resultado de la prestación del servicio pactado en este instrumento, **“EL PRESTATARIO”** se obliga a pagar a **“EL PRESTADOR”** la cantidad derivada de los servicios que en el momento que se facturará misma que será cubierta en una o varias exhibiciones, señalando como documento de acuerdo de pago de honorarios el recibo firmado por **“EL PRESTADOR”**.

CUARTA. – Se estipula que la vigencia del presente contrato comenzará a partir del **04 (CUATRO) DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (DOS MIL VEINTITRES) AL 04 (CUATRO) DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)**, misma que podrá prorrogarse, previo acuerdo entre las partes.

CUARTA BIS. – En virtud de la cláusula que antecede, se estipula que en caso de que **“EL PRESTADOR”** decida terminar la prestación de servicios con **“EL PRESTATARIO”** de forma unilateral, éste deberá informar su decisión con un mes de anticipación a la fecha en que pretenda terminar con la prestación del servicio pactado por escrito.

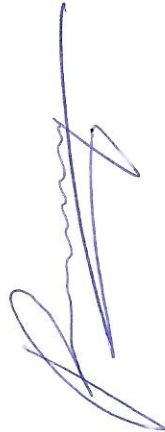
QUINTA. – **“EL PRESTATARIO”** se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a **“EL PRESTADOR”** con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento.

SEXTA. – Las partes de común acuerdo convendrán los elementos necesarios que para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente instrumento.

SÉPTIMA. – Durante la vigencia del presente contrato **“EL PRESTATARIO”** podrá comunicar a **“EL PRESTADOR”** sus comentarios relacionados con la prestación de los servicios objeto del presente contrato, tendientes a obtener los mejores resultados posibles respecto de los servicios objetos de este instrumento.


OCTAVA. – Las partes celebrarán reuniones periódicas con el fin de informar, evaluar y analizar los servicios prestados.


NOVENA. – Las partes de común acuerdo, podrán establecer las modificaciones en el contenido del presente contrato que estimen pertinentes.


DÉCIMA. – En caso de que **“EL PRESTADOR”** incumpla con la obligación de prestar los servicios convenidos en el presente instrumento, **“EL PRESTATARIO”** tendrá derecho a rescindir el presente contrato, notificando por escrito tal situación a **“EL PRESTADOR”**.

DÉCIMA PRIMERA. – **“EL PRESTADOR”** se obliga a no divulgar ninguno de los aspectos de los negocios de **“EL PRESTATARIO”**, ni proporcionará a terceras personas, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que observe de **“EL PRESTATARIO”** y no en el desarrollo de sus actividades y no mostrará a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, bitácora, estados de cuenta y demás materiales e información que le proporcione **“EL PRESTATARIO”** o que prepare o formule con relación a sus servicios.

DÉCIMA SEGUNDA. – **“EL PRESTADOR”** se obliga a no obstante la rescisión del presente contrato, a no divulgar ni a servirse personalmente de los negocios de **“EL PRESTATARIO”**, que fueren de su conocimiento con motivo de la relación de trabajo ni a proporcionar a terceros la información y documentos señalados en la cláusula que antecede. Para el caso contrario **“EL PRESTADOR”**, quedará sujeto a la responsabilidad civil por daños y perjuicios que causare a **“EL PRESTATARIO”**, así como a las sanciones del carácter penal a que se hiciera acreedora.

DÉCIMA TERCERA. – Ambas partes contratantes declaran que respecto a las obligaciones y derechos que mutuamente les corresponde en sus respectivas calidades de empresa y que no hayan sido motivo de cláusula expresa en el presente contrato, se podrá añadir en un anexo presente previo convenio entre las partes.

DÉCIMA CUARTA. – Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes en el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios, presentes o futuros, o por cualquier otra causa, pudiere corresponderles.

Leído que fue por ambas partes este documento e impuestos de su contenido y sabedores de las obligaciones que contraen, lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 04 (CUATRO) DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (DOS MIL VEINTITRES).

“EL PRESTADOR”



IVAN KOSTYN CHAVEZ
En representación de
MONTY SERVICIOS CONTABLES
S.A DE C.V.

“EL PRESTATARIO”



SANTIAGO PADILLA CAMARA
En representación de
FRUTSEC S.A DE C.V

